İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

07. Hafta • Faiz yasağının gerekçeleri ve güncel yorumların değerlendirilmesi

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Haftanın Özeti — 1
Çalışma Paketi — 2
Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar — 2
Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler — 2
Kişi - Eser - Akım Haritası — 3
Karşılaştırma ve İlişki Tabloları — 3
5 Dakikalık Hızlı Tekrar — 4
Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru — 4
Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar — 5
20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test — 5
Cevap Anahtarı — 9

Haftanın Özeti

Faiz tartışmasında illet hükmün hukuki ölçütü, hikmet ise gözetilen yarar veya önlenen zarardır. Haksızlığın bir olayda görünmemesi, açık yasağın kendiliğinden kalktığı anlamına gelmez. Rıza gerekli olsa da yasak işlemi tek başına meşru kılmaz. Kur'an, ticaret ile ribayı ayırır; tövbe hâlinde anaparaya hak tanır, sıkıntıdaki borçluya mühlet verilmesini ister.

Ticarette mal, kirada kullanım menfaati ve bunlara bağlı yükümlülükler bulunur. Borçta vade karşılığı şart koşulan ilave alacak farklıdır. Muhtemel ticari kâr, garanti edilmiş borç fazlasıyla eşitlenemez. Damân sorumluluk üstlenmeyle ilgilidir; her riskin bulunduğu işlem helal değildir. Altı ribalı malın temel listesi altın, gümüş, buğday, arpa, hurma ve tuzdur. Aynı cinsten hurmaların kalite farkı, eşitsiz takasa genel izin oluşturmaz.

Vadeli satışta fiyat akit sırasında kesinleştirilir. Ödeme zamanı gelince borcu sırf yeni vade için artırmak başka işlemdir. Aynı malın aynı tarafa peşin düşük bedelle geri satıldığı îne ile gerçek üçüncü kişiye satış içeren teverruk birbirinden ayrılır. Para vakıfları hakkındaki tartışmalar, nakit ihtiyacının işlem biçimiyle ilişkisini gösterir.

Güncel savunmalar altı eksendedir: yasağı yalnız aşırı faize daraltma; kâğıt parayı eski para türlerinden ayırma; üretim borcunu tüketim borcundan ayırma; enflasyon kadar artışı telafi sayma; yasağı yalnız vade sonundaki artırıma bağlama; zenginlik ve rızanın zulmü kaldırdığını ileri sürme. Bu iddialar, genel yasağın kapsamı, paranın işlevi, garanti edilen artış ve rızanın sınırı üzerinden değerlendirilir. "Kat kat" ifadesinin zikredilmesi, yasağın yalnız yüksek oranlı faize ilişkin olduğunu kendiliğinden kanıtlamaz.

Enflasyonun altındaki artışı değer kaybı telafisi sayan yaklaşım, Osman Kaşıkçı'nın benimsediği bir yorum olarak korunur; ittifak veya bütün kurumların kararı gibi sunulmaz. Nominal tutar ile satın alma gücü farklıdır. Eski borcun değer kaybı meselesi, başlangıçta faiz şartlı bir banka sözleşmesiyle aynı değildir.

Zaruret sıradan ihtiyaçtan ayrılır ve miktarıyla sınırlıdır. İyi amaç, her yöntemi helal kılmaz. İrade dışında elde edilen faizle baştan faiz şartını kabul etmek farklı durumlardır. İçeriği belirsiz bir tasarruf sözleşmesinin hükmü tahminle kesinleştirilmez. Hıyâr-ı rü'yet görme, hıyâr-ı şart sözleşmede şart edilen muhayyerliktir; her iade hakkı için genel üç gün kuralı kurulmaz.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Faiz tartışmasında illet hükmün hukuki ölçütü, hikmet ise gözetilen yarar veya önlenen zarardır.

• Kur'an, ticaret ile ribayı ayırır; tövbe hâlinde anaparaya hak tanır, sıkıntıdaki borçluya mühlet verilmesini ister.

• Ticarette mal, kirada kullanım menfaati ve bunlara bağlı yükümlülükler bulunur.

• Aynı cinsten hurmaların kalite farkı, eşitsiz takasa genel izin oluşturmaz.

• Vadeli satışta fiyat akit sırasında kesinleştirilir.

• Para vakıfları hakkındaki tartışmalar, nakit ihtiyacının işlem biçimiyle ilişkisini gösterir.

• Güncel savunmalar altı eksendedir: yasağı yalnız aşırı faize daraltma; kâğıt parayı eski para türlerinden ayırma; üretim borcunu tüketim borcundan ayırma; enflasyon kadar artışı telafi sayma; yasağı yalnız vade sonundaki artırıma bağlama; zenginlik ve rızanın zulmü kaldırdığını ileri sürme.

• "Kat kat" ifadesinin zikredilmesi, yasağın yalnız yüksek oranlı faize ilişkin olduğunu kendiliğinden kanıtlamaz.

• Enflasyonun altındaki artışı değer kaybı telafisi sayan yaklaşım, Osman Kaşıkçı'nın benimsediği bir yorum olarak korunur; ittifak veya bütün kurumların kararı gibi sunulmaz.

• Eski borcun değer kaybı meselesi, başlangıçta faiz şartlı bir banka sözleşmesiyle aynı değildir.

• Zaruret sıradan ihtiyaçtan ayrılır ve miktarıyla sınırlıdır.

• Hıyâr-ı rü'yet görme, hıyâr-ı şart sözleşmede şart edilen muhayyerliktir; her iade hakkı için genel üç gün kuralı kurulmaz.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Riba — الرِّبَا	Borç ve bazı mal değişimlerinde yasak fazlalık	İşlemin türü ve şartları

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
İllet — عِلَّةٌ	Hükmün bağlandığı hukuki ölçüt	Uygulama şartı
Hikmet — حِكْمَةٌ	Gözetilen yarar veya önlenen zarar	Yasağın amacı
Damân — ضَمَانٌ	Sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü	Kazancın gerekçeleri
Nominal değer	Paranın sayısal tutarı	Satın alma gücünden farklı
Îne — عِينَةٌ	Aynı taraflar arasında geri satışlı yapı	Gerçek nakit ve mal ilişkisi
Teverruk — تَوَرُّقٌ	Vadeli alınan malın üçüncü kişiye satılması	Îneden farklı yapı
Zaruret — ضَرُورَةٌ	Ağır ve kaçınılamayan ihtiyaç hâli	Miktarıyla sınırlı

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi / Akım	Eser / Alan	Konu içindeki önemi
Râzî	Faiz yasağının gerekçeleri	Muhtemel kâr ve kesin alacak ayrımı
Ebû Yûsuf	Para değerindeki değişim	Borcun ödenmesi
Ebüssuûd ve Çivizâde	Para vakıfları	Tarihsel görüş ayrılığı

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ölçüt	Vadeli satış	Gecikme artışı
Bedel	Akitte tek fiyat kesinleşir	Mevcut borca ilave istenir
Sebep	Malın satımı	Yeni vade verilmesi
Öğretici ayrım	Başlangıç bedeli	Borç doğduktan sonraki artış

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Riba: borç ve bazı mal değişimlerinde yasak fazlalık.

• İllet: hükmün bağlandığı hukuki ölçüt.

• Hikmet: gözetilen yarar veya önlenen zarar.

• Damân: sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü.

• Nominal değer: paranın sayısal tutarı.

• Îne: aynı taraflar arasında geri satışlı yapı.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Terim / Eser	Anlamı / İşlevi	Bölüm ve sayfa
Riba	Borç ve bazı mal değişimlerinde yasak fazlalık	Haftanın Özeti — s. 1
İllet	Hükmün bağlandığı hukuki ölçüt	Haftanın Özeti — s. 1
Hikmet	Gözetilen yarar veya önlenen zarar	Haftanın Özeti — s. 1
Damân	Sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü	Haftanın Özeti — s. 1
Nominal değer	Paranın sayısal tutarı	Haftanın Özeti — s. 1
Îne	Aynı taraflar arasında geri satışlı yapı	Haftanın Özeti — s. 1
Teverruk	Vadeli alınan malın üçüncü kişiye satılması	Haftanın Özeti — s. 1

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Altı ribalı mal listesinde arpa vardır. Üzümün sayılıp arpanın atlanması, rivayetin bu temel listesinin doğru aktarımı değildir. Kalite farkı ile cins farkı da aynı ölçüt değildir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz

TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Enflasyon karşısında değer koruma tartışması ile faizli borç sözleşmesinin kuruluş şartları ayrı başlıklardır. Değer kaybını önemsemek, her türlü banka faizini otomatik olarak caiz sayma sonucu doğurmaz. Anlatımdaki cevaz görüşü, belirli bir yorum olarak korunmuştur.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz; Para

TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz

TDV İslâm Ansiklopedisi, Para

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Her “spot mal satışı” aynı taraflar arasında geri alımlı îne değildir. Üçüncü kişinin bulunduğu teverruk yapısı ayrıca değerlendirilir; onun hakkında da farklı hükümler vardır. Terimler arasındaki fark, cevaz hakkında kendiliğinden sonuç üretmez.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Îne; Teverruk

TDV İslâm Ansiklopedisi, Îne

TDV İslâm Ansiklopedisi, Teverruk

Editöryal Destek • Editöryal Doğrulama

Hıyâr-ı rü’yet ile hıyâr-ı şart ayrıdır. Üç gün kaydı, bütün görme muhayyerliği durumları için tek ve genel süre gibi aktarılmamalıdır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Muhayyerlik

TDV İslâm Ansiklopedisi, Muhayyerlik

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• TDV İslâm Ansiklopedisi, faiz — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Para — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, ine — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, teverruk — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Muhayyerlik — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, illet fikih — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, hikmet — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, daman — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, zaruret — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

1. Faiz yasağının hikmeti ile illeti arasındaki fark hangisidir?

A) Hikmet amaçla illet hukuki ölçütle ilgilidir

B) Hikmet yalnız miktar illet yalnız vadedir

C) Hikmet bağlayıcı illet kişisel beğenidir

D) Hikmet işlemin adı illet tarafın niyetidir

2. Tarafların bir sözleşmeye razı olması faiz tartışmasında neden tek başına yeterli değildir?

A) Rıza yasaktan çok miktarın büyüklüğünü belirler

B) Rıza bulunması vade farkıyla faizi aynı işleme çevirir

C) Rıza yalnız yazılı sözleşmelerde hukuki değer taşır

D) Rıza yasak işlem türünü kendiliğinden meşru yapmaz

3. Faizcilikten tövbe eden kişinin alacağı konusunda Bakara 279'da korunan hak hangisidir?

A) Anaparası

B) Borçlunun elde ettiği bütün gelir

C) Gelecek yılların beklenen kârı

D) Gecikmeye bağlı sınırsız artış

4. Borçlu ödeme sıkıntısı içindeyse Bakara 280'in öne çıkardığı tutum hangisidir?

A) Her ertelemede borcu artırmak

B) Bütün malını kendiliğinden alacaklıya geçirmek

C) Kolaylığa çıkıncaya kadar mühlet vermek

D) Ödeme süresini taraflardan habersiz kaldırmak

5. Muhtemel ticari kâr ile önceden şart koşulmuş borç fazlası neden aynı değildir?

A) Ticari kazançta hiçbir emek bulunmaz

B) Borç fazlası her zaman malın mülkiyetini devreder

C) Muhtemel kârın gerçekleşmesi hukuken imkânsızdır

D) Ticari sonuç belirsizken borç fazlası alacaklaştırılır

6. Damân kavramı meşru kazanç tartışmasında hangi anlamla kullanılır?

A) Akitte bedelin hiç belirlenmemesi

B) Sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü üstlenme

C) Her riskli işlemi istisnasız meşru sayma

D) Borçlunun her zararını alacaklıya yükleme

7. Aynı cins hurmaların değişiminde kalite farkı hangi sonucu doğurmaz?

A) Kalitenin ticari değer açısından önem taşıması

B) İşlemin değişim şartlarının incelenmesi

C) Ayrı gerçek satış yönteminin değerlendirilebilmesi

D) Miktar fazlasına kendiliğinden genel izin

8. Altı ribalı malın temel rivayet listesini hangi grup doğru tamamlar?

A) Altın bakır buğday arpa hurma kumaş

B) Altın gümüş buğday arpa hurma tuz

C) Altın gümüş pirinç zeytin hurma yağ

D) Altın gümüş buğday üzüm pamuk tuz

9. Vadeli satış ile mevcut borcun gecikme sebebiyle artırılması arasındaki temel fark hangisidir?

A) Satış fiyatının akitte kesinleşmesi ile doğmuş borca ek istenmesi

B) Vadeli satışta hiçbir mülkiyetin devredilmemesi

C) Gecikme artışında teslim sorununun bulunmaması

D) Satışın yalnız nakit borcun yalnız malla yapılması

10. Kira gelirinin hukuki karşılığı hangisidir?

A) Yalnız borcun vadesinin uzatılması

B) Satılmamış malın beklenen değer artışı

C) Sözleşmeden bağımsız hayır niyeti

D) Belirli malın kullanım menfaati

11. Bey‘u’l-îne tartışmasında aynı taraflar arasındaki hangi yapı öne çıkar?

A) Vadeli yüksek satışın peşin düşük geri satışla birleşmesi

B) Ortakların gerçekleşen kârı oranla paylaşması

C) Malın karşılıksız olarak bir yoksula bırakılması

D) Kiracının kullanım bedelini dönemsel ödemesi

12. Teverruk ile geri alımlı îne yapısını ayırmada hangi unsur önemlidir?

A) Yalnız peşin ve vadeli fiyatların farklılaşması

B) Malın vadeli satışta aynı kişiye geri dönmesi

C) Malın gerçek üçüncü kişiye satılması

D) Sözleşmede sadece malın adının değiştirilmesi

13. Faiz yasağını yalnız yüksek oranlı faize daraltan görüşe yöneltilen temel itiraz hangisidir?

A) Kâğıt paranın satın alma gücü taşımaması

B) Vadeli satışın bütün mezheplerde geçersizliği

C) Genel yasağın kat kat olma şartıyla sınırlanamayışı

D) Düşük oranlı bütün kazançların bağış sayılması

14. Kâğıt paranın faiz hükümleri bakımından tartışılmasında hangi işlev önemlidir?

A) Genel değişim aracı ve para olma işlevi

B) Satın alma gücünün her zaman değişmeden kalması

C) Sadece belirli bir malı temsil eden belge olması

D) Yalnız üretildiği maddenin kendi değeri

15. Üretim için borçlanmanın faizi kendiliğinden meşru kıldığını ileri süren görüşe hangi itiraz yöneltilir?

A) Yatırım borcunda tarafların rızası hiç aranmaz

B) Üretim amacıyla yapılan bütün satışlar borçtur

C) Üretimde hiçbir kazanç ihtimali bulunmaz

D) Ekonomik fayda işlemdeki yasağı tek başına kaldırmaz

16. Nominal tutar ile satın alma gücü arasındaki fark hangisidir?

A) Biri yalnız altına diğeri yalnız kâğıda uygulanır

B) Biri sayısal tutarı diğeri alınabilen mal ve hizmeti gösterir

C) Biri vadeyi diğeri tarafların kimliğini gösterir

D) İkisi her ekonomik koşulda aynı ölçüdür

17. Enflasyon kaybının telafisi tartışılırken hangi iki mesele ayrı tutulmalıdır?

A) Malın mülkiyeti ile kullanım menfaatinin devri

B) Borçlunun rızası ile alacağın para birimi

C) Eski borcun değer kaybı ile baştan faiz şartlı sözleşme

D) Satış fiyatı ile malın teslim zamanı

18. Zaruret miktarınca takdir olunur ilkesi hangi sonucu gerektirir?

A) Geçici güçlüğün bütün işlemleri kalıcı değiştirmesi

B) İznin gerçek zorunluluğun sınırını aşmaması

C) Zaruret iddiasında alternatiflerin araştırılmaması

D) Her ekonomik isteğin sınırsız izin oluşturması

19. Faiz gelirini hayra verme niyeti hangi işlemi kendiliğinden meşru kılmaz?

A) Bir işlemin hükmü için ehil kişiye danışmayı

B) Sözleşmenin gerçek şartlarını araştırmayı

C) Baştan faiz şartını bilerek kabul etmeyi

D) İrade dışında hesaba geçen tutarı ayırmayı

20. Hıyâr-ı rü’yet ile hıyâr-ı şart arasındaki ayrım hangisidir?

A) Biri yalnız kirada diğeri yalnız hibede bulunur

B) Biri malı görmeyle diğeri akitteki muhayyerlik şartıyla ilgilidir

C) Biri borcu artırır diğeri vadeyi kaldırır

D) İkisi her durumda aynı üç günlük hakkın adıdır

Cevap Anahtarı

1-A, 2-D, 3-A, 4-C, 5-D, 6-B, 7-D, 8-B, 9-A, 10-D, 11-A, 12-C, 13-C, 14-A, 15-D, 16-B, 17-C, 18-B, 19-C, 20-B